

林某不服一审判决，提起上诉。

福建省厦门市中级人民法院经审理认为：同意一审法院裁判意见，依照 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决 如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

《中华人民共和国民法典》第一百五十三条第一款规定，违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。但是，该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。该条款中的强制性规定指的是效力性强制性规定，而非管理性强制性规定。判断其是效力性强制性规定还是管理性强制性规定，要在综合考量强制性规定所保护的法益类型、违法行为的法律后果以及交易安全保护等因素的基础上认定。

首先，考量强制性规定所保护的法益类型。效力性强制性规定通常旨在保护国家安全、公共利益(如金融安全、市场秩序、国家宏观政策等)、公共安全、基本人身权利(如生命健康权、人身自由等)、自然资源和生态环境、公序良俗等，如果违反的强制性规定涉及上述法益保护，一般应当认定为效力性

强制性规定，从而认定合同无效。其次，考量违法行为的法律后果。如果违法行为具有严重的社会危害性，可能构成犯罪，在民事后果上亦应当给予该违法行为否定性评价，一般应当认定合同无效。但若认定合同无效不利于保护受害人权益，则不宜认定，否则有违社会大众朴素情感。如果对行为人施以行政处罚不足以遏制违法行为，或可能涉及不特定当事人（属于公共利益范畴），在民事后果上亦应当给予该违法行为否定性评价，一般应当认定合同无效。反之，若可通过行政处罚对轻微违法行为予以纠正，或仅侵害特定当事人利益，一般不应导致合同绝对无效，而是赋予相对方撤销权。最后，考量保护交易安全。在确定合同效力时，需要结合双方当事人的过错程度，并优先考虑交易相对人保护的问题。此外，还应当尊重当事人意思自治，在不直接损害重大公共利益的前提下，应尽量维持民事行为效力，实现当事人利益和社会利益最大化。

《中华人民共和国城市房地产管理法》第四十条第一款规定，以划拨方式取得土地使用权的，转让房地产时，应当按照国务院规定，报有批准权的人民政府审批。有批准权的人民政府准予转让的，应当由受让方办理土地使用权出让手续，并依照国家有关规定缴纳土地使用权出让金。该条款保护的法益在于维护政府土地出让金利益，其违法行为的法律后果在于买受人未缴纳土地使用权出让金则无法办理房产过户手续，无法取得房产所有权。房屋买受人签订合同的目的在于取得房屋所有权。不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生法律效力，不动产物权的取得以登记为生效要件，而缴纳土地使用权出让金是房屋买卖双方当事人办理不动产变更登记的前置条件，认定合同有效不会影响到该规范目的的实现。房产买受人基于房屋买卖合同取得要求过户的债权请求权，合同当事人对交易房产的性质均系明知，则不会对交易安全造成影响，若房产出售人故意隐瞒房屋性质，可能构成欺诈，房屋买受人有权撤销双方的房屋买卖合同。

本案中，讼争《承诺书》明确约定林某将讼争房屋的使用权转让给叶某，并确认叶某已于2006年11月支付给林某15万元的对价款。林某在买断讼争房屋产权后通过短信告知叶某买断款及房改福利款的具体金额，叶某亦支付了该

款项，双方已经实际履行《承诺书》第五条约定的买断以及付款义务；第五条虽有约定双方以赠与方式办理过户，但仅是对过户的具体方式进行约定，并非对案涉法律关系进行约定，故认定双方就讼争房屋存在买卖合同关系。

根据《中华人民共和国城市房地产管理法》第四十条第一款的规定，划拨土地上的房屋并非绝对禁止转让，只要办理土地出让手续、缴纳土地出让金后即可转让。前述规定亦非效力性强制性规定，讼争《承诺书》虽未经有批准权的人民政府审批也不导致无效。

案涉《承诺书》系双方基于真实的意愿并自愿签署，内容也不违反法律的强制性规定，应当认定为合法有效，双方均应依约履行，也即林某应当按照《承诺书》的约定，协助叶某办理案涉房屋产权过户手续。

编写人：福建省厦门市思明区人民法院 王瑛 马嘉慧

房屋购买权转让的合同效力以及差价补偿问题

——陈某诉李甲房屋买卖合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

浙江省丽水市中级人民法院(2023)浙11民终382号民事判决书

2. 案由：房屋买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(反诉被告、被上诉人): 陈某

被告(反诉原告、上诉人): 李甲

【基本案情】

李乙系某传动公司职工，与王某系夫妻关系，共同育有三子，李丁、李丙及李甲。2005年2月22日，某传动公司与李乙签订《遣散安置集资合作建房协议书》，约定：集资合作建设某房屋，由某传动公司交付李乙一套房屋，建筑面积85~105平方米，交付杂间一个，建筑面积8平方米以上（杂间设计在地面层），住房、杂间统一按平均价2920元/平方米计算（住房具体分配标准，层次价格另行核定公布）。原告陈某与李乙、王某分别于2005年6月12日、2006年6月12日签署《房屋订购协议书》《房屋购买权转让协议书》约定李乙、王某向陈某转让房屋购买权，并约定房屋面积为85~90平方米。合同签订后，原告向李乙先后支付了3.5万元和29.5万元，并向某传动公司交纳了建房款等款项共计428967元。后李乙与王某分别于2017年和2021年先后去世。2021年，原告以李乙的名义进行选房并领取了案涉房屋的钥匙后占有使用，并进行了装修。

2022年4月24日，公证处根据李乙、李丙作出的放弃对其父母遗产继承的声明，出具法定继承公证，证明案涉房屋回购权由被告李甲继承。2022年5月17日，李甲办理了案涉房屋的权属登记手续，其上载明：建筑面积分别为122.48平方米、10.32平方米。2022年7月17日，李甲通过浙江移动微法院平台向原告发送告知书，主要内容为：基于《房屋购买权转让协议书》并非李乙、王某的真实意思表示，因没有支付约定的对价款、该协议书为预约合同等因素，现告知解除《房屋购买权转让协议书》。另查明，因旧城改造政策变化，案涉房屋规划面积多次变更。2011年10月28日，县规划建设局作出《区块出让规划设计条件》，其上载明：地块建成后开发商须提供2号楼6~23层108套和24层F套型一套（共计109套）某传动公司遣散安置户回购。每套套型建筑面积均不少于120平方米。给安置户的回购价格：105平方米以内价格为2920元每平方米，超出105平方米部分面积按3400元每平方米。每套住宅配套提供一个储藏间，储藏间回购价格为2920元每平方米。李甲对原告以其父母的名义交纳建房款无异议。

【案件焦点】

1. 案涉两份协议书的性质；2. 协议书的效力；3. 原告是否应当支付被告差价以及差价的具体计算方式。

【法院裁判要旨】

浙江省青田县人民法院经审理认为：李乙与案外人某传动公司签订《遣散安置集资合作建房协议书》，系双方的真实意思表示，内容没有违反法律规定，该协议自成立起生效，李乙依约享有该协议约定的集资合作建房的权利与义务。关于《房屋订购协议书》，根据文意可知，属于房屋买卖合同，即双方约定杂间作价3.5万元，在李乙、王某取得产权证书后过户给原告；关于《房屋购买权转让协议书》，系约定“订购权”转让。于法律评价上，属于权利义务概括转让。原告作为受让方，自出让方李乙、王某处，以26万元（ $29.5-3.5=26$ ）的价格，受让具有人身专属性的集资合作建房的权利及义务。关于李乙的签字及捺印的真实性各方无异议，没有证据证明在签订合同时李乙存在意识不清的情况，应认定案涉协议书系李乙的真实意思表示，对各合同当事人具有约束力。在审理过程中，李甲亦表示其母亲王某曾告知其房屋转让的事实，可以认定王某知悉出让的事实。而支付的建房款等428967元，亦均由陈某支付。王某系以行为表示对李乙的代签行为进行追认，案涉《房屋订购协议书》《房屋购买权转让协议书》成立并生效。依法成立的合同，对当事人双方具有法律约束力，当事人应履行合同约定的义务，不得擅自变更或解除合同。双方未约定合同解除的条件，也未能就解除合同协商一致，解除合同应遵循法律的规定。《中华人民共和国民法典》第五百六十三条规定：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人可以随时解除合同，但是应当在合理期限之前通知对方。”本案中，李乙已配合原告向案外人

某传动公司缴纳了建房款，根据日常交易习惯及证据优势原则，可以认定原告已足额向李乙支付了转让费。故被告于2022年7月17日发出的解除合同通知不具有合同解除法律效力。案涉房屋建筑面积为122.48平方米，双方合同约定的建筑面积为85~90平方米，即原告拟购买85~90平方米的房屋购买权，但实际上最终获得了122.48平方米的房屋购买权。法院认为，因设计规划方面的变更，原告基于双方在先签订的合同额外享有了权利、负担了义务。对此，原告作为买受方，自其知道或者应当知道所受让的权利及义务与合同约定不符时，其即负有选择权。既可要求解除合同，亦可以选择继续履行。现原告明确不要求解除合同，本院亦予确认。其次，鉴于原告不解除合同，应当认定其构成不当得利。根据法律规定，得利人没有法律根据取得不当利益的，受损失的人可以请求得利人返还不当利益。但因本案原告额外获得的利益系房屋购买权，该权利无法拆分予以返还，故应当折价返还。本案中，原告主张其于2010年左右知悉房屋面积变更为不少于120平方米，本院予以确认。并根据本案查明的相关事实，酌定自2011年10月21日起（《关于某传动公司安置遣散有关问题的建议》作出之日），原告即知悉其构成不当得利，应负有折价返还金额的义务。同时，因不当得利规则的功能，并非为填补损害，而在于使受益人返还无法律上原因所受利益。故本院认定返还金额应为参照合同约定计算折价返还金额。因原告购买的系房屋购买权，而非房屋本身，且权利所指向房屋的面积增加。双方约定转让费26万元，面积按中位数87.5平方米计算，即每平方米的转让费计2971.43元，折价返还金额应为103940.62元。同时，因原告知悉后未主动支付折价款，应认定其构成嗣后恶意，其还应赔偿对方利息损失。《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第二款规定：“约定的违约金低于造成的损失，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。”第一百一十二条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。”确定违约损失应当按照“以实际损失为基础，兼顾合同的履约情况，当

事人的过错程度以及预期利益”等综合因素考量。本案中，原告虽确有额外获利且未支付相应折价款，但该给付义务不属于合同义务，被告不得据此对抗原告要求过户的请求。现其拒不协助办理过户登记手续，应认定已构成违约。案涉协议虽然约定了违约金，但在李乙死亡前，案涉房屋尚不具备过户条件。虽然合同当事人死亡后，其因合同引发的债权债务可由其继承人一并继承。但从公平合理的角度出发，不能直接认定合同可继续履行，因为被告为继承人，对合同的情况可能了解得不够全面，在规划发生变更的情况下，给合同履行带来的困难在实际上无法避免。违约金的性质既具有补偿性，又具有赔偿性，陈某并未举证证明其除利息损失外还存在其他损失，故对于违约金本院依法予以调整。

据此，浙江省青田县人民法院依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条第二款、第一百一十二条，《中华人民共和国民法通则》第九十二条，《中华人民共和国民法典》第二百一十四条、第四百五十八条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、第九十二条第一款、第九十三条第一款第四项及第五项，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条之规定，判决如下：

一、确认原告(反诉被告)陈某与李乙签订的《房屋订购协议书》《房屋购买权转让协议书》有效；

二、确认案涉房屋、案涉贮藏室不动产现所有权人为被告(反诉原告)李甲，被告(反诉原告)李甲于本判决生效后三十日内协助配合原告(反诉被告)陈某办理相关不动产登记变更手续并过户至原告(反诉被告)陈某名下(办理过户产生的税费均由陈某负担)；

三、被告(反诉原告)李甲于本判决生效后三十日内支付原告(反诉被告)陈某以29.5万元为基数，自2022年7月17日起至案涉房屋过户至陈某名下之日止按年利率3.65%计算的违约金；

四、原告(反诉被告)陈某于本判决生效后三十日内支付给被告(反诉原

告)李甲房屋面积差价总额103940.62元及利息损失(利息损失自2011年10月21日起至2019年8月19日止按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算,自2019年8月20日起至款项实际付清之日止按LPR 利率计算);

五、驳回原告(反诉被告)陈某的其他诉讼请求;

六、驳回被告(反诉原告)李甲的其他诉讼请求。

李甲不服一审判决,提起上诉。

浙江省丽水市中级人民法院经审理认为:同意一审法院裁判意见,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定,判决如下:

驳回上诉,维持原判。